

1501562-86.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115993/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

CAIO VINICIUS CHIARELLI

Data da Audiência

05/10/2022

Aos 05 de outubro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501562-86.2021.8.26.0566 - 2021/000747

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115993/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

CAIO VINICIUS CHIARELLI

Data da Audiência

05/10/2022

Aos 05 de outubro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. LUCAS CORRÊA ABRANTES PINHEIRO; das testemunhas LUCAS HIAKUNA SANTOS, OSMAR ANTONIO GUEDES FERRO e RYAN HENRIQUE MENDES DE MORAES; ausente o acusado CAIO VINICIUS CHIARELLI. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, foi regularmente intimado mas não compareceu em juízo. Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas LUCAS HIAKUNA SANTOS, RYAN HENRIQUE MENDES DE MORAES e OSMAR ANTONIO GUEDES FERRO, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação

pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. CAIO VINICIUS CHIARELLI, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio e regime inicial aberto. A defesa requereu o decreto absolutório ou, em caso de condenação, fixação da pena mínima, com o afastamento da causa de aumento elencada na denúncia bem como o reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. A prova acusatória é segura, pois conforme declararam os policiais ouvidos nesta data, durante retorno para a unidade policial, ao passarem com a viatura próximo ao acusado e ao adolescente, ambos pararam abruptamente e nesse exato momento caiu das mãos do adolescente, ou este soltou, pacote que foi apreendido e que continha drogas. Os policiais realizaram abordagem e encontraram em poder do réu as drogas (25 porções de maconha) e o dinheiro apreendido. O adolescente disse que estava traficando e que as drogas lhe pertenciam, conforme declarou nesta data. A presença do acusado, com 25 porções de maconha, sem petrechos para consumo, em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, ao lado de um adolescente que também traficava, não deixa dúvidas sobre a destinação comercial. A materialidade está demonstrada conforme auto e laudos de fls. 20/27, 105/107. Não há prova segura sobre a associação entre o adolescente e o acusado. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade e a natureza da droga, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento de pena, e considerando que a droga apreendida era maconha, e que esta seria a comercializada, com base nos artigos 43 e 44 do C.P., substituo a pena privativa de liberdade por 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Decreto a perda do valor apreendido em favor da União devido à sua origem no tráfico. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu CAIO VINICIUS CHIARELLI à pena de 01 ano e 08 meses de prestação de serviços à comunidade e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA